

Договір публічної оферти

про надання інформаційно-посередницьких послуг сервісом Wayly

Цей документ є офіційною публічною пропозицією (офертою) Фізичної особи-підприємця Пришляка Олега Ігоровича (далі — «Виконавець», «Wayly», «Сервіс») укласти договір про надання інформаційно-посередницьких послуг з використанням Telegram-бота Wayly (https://t.me/wayly_trip_bot) на визначених нижче умовах.

Відповідно до статті 633, 641 Цивільного кодексу України, у разі прийняття викладених нижче умов (акцепту оферти) фізична або юридична особа, яка вчиняє акцепт, стає Користувачем Сервісу, а справжня оферта та [Політика конфіденційності](#) — договором, укладеним між Користувачем та Виконавцем.

Акцептом цієї оферти вважається факт реєстрації Користувача в Telegram-боті Wayly та/або факт створення чи бронювання поїздки через Сервіс.

1. Терміни та визначення

- **Сервіс (Wayly)** — програмний комплекс (Telegram-бот та супутня інфраструктура), який надає Користувачам можливість розміщувати оголошення про поїздки (Водії) та шукати й бронювати місця в таких поїздках (Пасажири).
- **Користувач** — будь-яка фізична особа, яка зареєструвалася в Сервісі та користується його функціоналом у ролі Водія та/або Пасажира.
- **Водій** — Користувач, який розміщує в Сервісі інформацію про поїздку та пропонує вільні місця.
- **Пасажир** — Користувач, який шукає та бронює місце в поїзді, розміщеній Водієм.
- **Поїздка** — домовленість про спільну поїздку між Водієм і Пасажиром, умови та вартість якої узгоджуються Користувачами самостійно.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець надає Користувачам доступ до функціоналу Сервісу, який дозволяє розміщувати, знаходити та бронювати поїздки, а також обмінюватися пов'язаною з цим інформацією.

2.2. Wayly є виключно інформаційним посередником (агрегатором) та технічною платформою для встановлення контакту між Водієм і Пасажиром. Wayly не є перевізником, транспортною компанією або стороною договору перевезення.

2.3. Договір про перевезення (поїздку) укладається безпосередньо між Водієм і Пасажиром. Усі розрахунки за поїздку, домовленості щодо вартості, маршруту, часу та умов поїздки узгоджуються Користувачами самостійно та безпосередньо між собою, поза системами оплати Сервісу.

2.4. Виконавець не бере участі в грошових розрахунках між Водієм і Пасажиром за саму поїздку та не несе відповідальності за їх проведення. Оплата, яку Водій може добровільно здійснити на користь Виконавця після поїздки, є винагородою за користування Сервісом і регулюється розділом 5 цього договору.

3. Права та обов'язки Виконавця

3.1. Виконавець зобов'язується забезпечувати функціонування Сервісу та надавати Користувачам доступ до його функціоналу в межах технічних можливостей.

3.2. Виконавець має право тимчасово призупиняти роботу Сервісу для проведення технічних робіт, оновлень чи усунення несправностей.

3.3. Виконавець має право заблокувати або обмежити доступ Користувача до Сервісу в разі порушення ним умов цієї оферти, законодавства України або прав інших Користувачів.

3.4. Виконавець не гарантує відповідності Водіїв чи Пасажирів очікуванням Користувачів, не перевіряє документи, кваліфікацію водіїв, технічний стан транспортних засобів і не несе відповідальності за якість, безпеку чи фактичне виконання поїздки.

4. Права та обов'язки Користувача

4.1. Користувач зобов'язується надавати достовірну інформацію про себе та поїздку під час використання Сервісу.

4.2. Користувач самостійно несе відповідальність за дотримання Правил дорожнього руху, наявність необхідних документів (посвідчення водія, реєстраційні документи на транспортний засіб, поліс ОСЦПВ тощо) у разі виступу в ролі Водія.

4.3. Користувач зобов'язується не використовувати Сервіс для цілей, заборонених законодавством України, зокрема для здійснення комерційних пасажирських перевезень без відповідних дозволів та ліцензій, якщо такі вимагаються законодавством.

4.4. Користувач має право видалити свій обліковий запис та припинити користування Сервісом у будь-який момент.

5. Оплата послуг Сервісу

5.1. Використання основного функціоналу Сервісу (пошук, розміщення та бронювання поїздок) є безоплатним для Користувачів.

5.2. Вартість самої поїздки узгоджується Водієм і Пасажиром самостійно та сплачується безпосередньо між ними, поза Сервісом. Wayly не бере участі в цих розрахунках та не є їх стороною.

5.3. Після завершення поїздки Водій має можливість добровільно надіслати Виконавцю грошову винагороду (добровільний внесок) за використання функціоналу Сервісу через платіжну систему LiqPay. Такий внесок є виключно добровільним, його розмір визначається Водієм самостійно, а його відсутність не тягне за собою жодних обмежень чи санкцій щодо подальшого використання Сервісу.

5.4. Добровільний внесок, зазначений у п. 5.3, є винагородою за користування технічним функціоналом платформи Wayly і не є оплатою вартості поїздки чи посередницькою комісією за конкретну угоду між Водієм і Пасажиром.

5.5. Повернення добровільного внеску, сплаченого Водієм помилково або за письмовим зверненням, розглядається Виконавцем в індивідуальному порядку за зверненням на електронну адресу, зазначену в розділі 8.

6. Відповідальність сторін

6.1. Виконавець не несе відповідальності за дії чи бездіяльність Користувачів, зміст поїздок, їх фактичне виконання, а також за будь-які збитки, спричинені взаємодією Користувачів між собою.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за роботу Сервісу в разі настання обставин непереборної сили, а також через дії третіх осіб (провайдери зв'язку, платіжні системи, месенджер Telegram тощо).

6.3. Користувачі несуть особисту відповідальність за узгодження та виконання умов поїздки, включно з фінансовими розрахунками між собою.

7. Термін дії та інші умови

7.1. Оферта набуває чинності з моменту її акцепту Користувачем і діє протягом усього періоду використання Сервісу.

7.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни до умов цієї оферти в односторонньому порядку. Актуальна редакція оферти публікується в Сервісі та/або на пов'язаних інформаційних ресурсах.

7.3. Продовження використання Сервісу після внесення змін до оферти вважається згодою Користувача з новою редакцією.

7.4. Усі спори, що виникають у зв'язку з цим договором, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди — відповідно до чинного законодавства України.

7.5. Питання, не врегульовані цією офертою, регулюються чинним законодавством України, зокрема Цивільним кодексом України та Законом України «Про захист прав споживачів».

8. Реквізити Виконавця

Фізична особа-підприємець Пришляк Олег Ігорович

Email: noterfield@gmail.com

Сервіс: Telegram-бот Wayly — https://t.me/wayly_trip_bot